

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 44/2530

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาสมุทร  
จำกัด ฯ

โจทก์

นายประสิทธิ์ คุ่มพุ่ม กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 138

โจทก์กับจำเลยทั้งสามตกลงประนีประนอมยอมความกันและศาลชั้นต้นได้พิพากษายอมแล้ว จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอ้างว่า การพิจารณาของศาลชั้นต้นผิดระเบียบ เนื่องจากลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 ในใบแต่งตั้งนายเป็นลายมือชื่อปลอม จำเลยที่ 2 ไม่เคยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง เหตุเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น แม้จำเลยที่ 2 จะยื่นคำร้องภายในแปดวันนับแต่วันที่ทราบเหตุดังที่อ้างมาก็ตาม แต่ยื่นมาภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27

---

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามแล้วได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ศาลชั้นต้นพิพากษายอม

จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ ๒ มิได้แต่งตั้งทนายความเข้ามาดำเนินคดีลายมือชื่อของจำเลยที่ ๒ ในใบแต่งตั้งทนายเป็นลายมือชื่อปลอม จำเลยที่ ๒ ไม่เคยได้

รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ขอให้ไต่สวน และมีคำสั่งเพิกถอนการพิจารณาที่ผิด  
ระเบียบเพื่อยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เหตุที่จำเลยที่ ๒ อ้างว่า การพิจารณาของศาลชั้นต้นผิด  
ระเบียบนั้น เนื่องจากลายมือชื่อของจำเลยที่ ๒ ในใบแต่งตั้งนายเป็นลายมือชื่อปลอม  
จำเลยที่ ๒ ไม่เคยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง เหตุเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น  
ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ดังนั้นเมื่อเป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ  
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วย  
ความยุติธรรม คู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้นก็ชอบที่จะ  
ยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียได้ ตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ แต่กฎหมายบัญญัติกำหนดเวลาให้ยื่นข้อ  
ค้านเรื่องผิดระเบียบนั้นไว้โดยแจ้งชัดว่า ให้ยื่นก่อนมีคำพิพากษาเป็นหลักเกณฑ์  
สำคัญส่วนที่บัญญัติไว้ว่า แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบ  
ข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น เป็นเรื่องรองลงไปอีกชั้นหนึ่ง หลัก  
เกณฑ์ทั้งสองประการนี้หาได้แยกต่างหากจากกันไม่ กล่าวคือแม้ว่าจำเลยที่ ๒ จะยื่น  
คำร้องภายในแปดวันนับแต่วันที่ทราบเหตุดังที่อ้างมาในฎีกาก็ตาม แต่ก็จะต้องยื่น  
คำร้องเสียก่อนมีคำพิพากษาด้วย คดีนี้จำเลยที่ ๒ มายื่นคำร้องก็ต่อเมื่อศาลชั้นต้นมี  
คำพิพากษาล่วงเลยมานานแล้ว จึงต้องห้ามขัดแจ้งตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

ศาลแพ่ง - นายปรีชา เจริญพาณิชย์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุทิน นนทแก้ว

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u> | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
|-------------------|-----------------------------|

|             |
|-------------|
| <u>แผนก</u> |
|-------------|

|                             |
|-----------------------------|
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |
|-----------------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <u>ต้น</u> | <u>หมายเหตุ</u> |
|------------|-----------------|